

1501849-05.2022.8.26.0537

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Daniela de Carvalho Duarte

Comarca: São Bernardo do Campo

Foro: Foro de São Bernardo do Campo

Vara: 5ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 18/11/2022

...

"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. PRISÃO EM FLAGRANTE REALIZADA PELA GUARDA MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE PROVA ILÍCITA. INOCORRÊNCIA. ART. 301 DO CPP. PRECEDENTES. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Apesar das atribuições previstas no art. 144, § 8º, da Constituição Federal, se qualquer pessoa do povo pode prender quem quer que esteja em situação de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Bernardo do Campo

Foro de São Bernardo do Campo

5ª Vara Criminal

Rua 23 de Maio, 107, São Bernardo do Campo-SP - cep 09606-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501849-05.2022.8.26.0537 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501849-05.2022.8.26.0537

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2241154/2022 - 06º D.P. S.BERNARDO DO CAMPO, 27185920 - 06º D.P. S.BERNARDO DO CAMPO, 2241154 - 06º D.P. S.BERNARDO DO CAMPO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CAIQUE RODRIGUES DOS REIS e outros

Réu Preso

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Daniela de Carvalho Duarte

Vistos.

CAIQUE RODRIGUES DOS REIS, GUILHERME JUNIOR MACIEL DE OLIVEIRA e IGOR ARAUJO DA SILVA, qualificados nos autos, foram denunciados e processados como incurso no artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal, porque no dia 02 de setembro de 2022, por volta das 11h35min, na Avenida Imperador Pedro II, altura do nº 500, bairro Nova Petrópolis, nesta cidade e Comarca de São Bernardo do Campo, previamente ajustados, agindo com unidade de desígnios e identidade de propósitos entre si,

subtraíram, para proveito comum, mediante grave ameaça exercida com menção de porte de arma de fogo, o veículo Chevrolet/Onix, de placas QQQ4G25, 1 (um) relógio de pulso Smart Watch e 1 (um) aparelho celular da marca Motorola, modelo Moto G22, tudo pertencente à vítima F.A.S. (CGJ Prov.32/00).

Segundo se apurou, os acusados se ajustaram para a prática de um roubo.

Para tanto, nas circunstâncias acima mencionadas, os acusados se dirigiram ao local dos fatos, onde avistaram a vítima F.A.S., que havia acabado de estacionar seu veículo Chevrolet/Onix, de placas QQQ4G25, na via pública.

Assim, decididos a colocar em prática o intento criminoso, os acusados abordaram a vítima, tendo CAIQUE feito menção de estar armado.

Ato contínuo, IGOR segurou as mãos da vítima no volante do veículo, enquanto os outros dois criminosos adentraram ao automóvel, sendo que GUILHERME assumiu o banco traseiro e CAIQUE, o banco do passageiro dianteiro.

Em seguida, GUILHERME pegou o relógio do braço da vítima e a obrigou a sair do veículo, subtraindo também o seu aparelho celular.

Ao sair do automóvel, a vítima visualizou uma viatura da Guarda Civil Municipal e informou a evasão dos criminosos com o seu veículo.

Os guardas civis municipais chegaram a avistar o automóvel, produto de roubo, em fuga e realizaram perseguição, conseguindo abordar CAIQUE na Rua Benfica, nesta cidade.

GUILHERME e IGOR, por outro lado, se evadiram por uma viela, sendo que o veículo roubado havia sido deixado sem o freio de mão acionado.

Dessa forma, o automóvel desceu a via em que fora abandonado e colidiu contra a viatura da Guarda Civil Municipal, de placas FNZ1G19, e, na sequência, contra o veículo Nissan/Sentra, de placas AVQ8D81.

Após ser preso em flagrante, CAIQUE foi conduzido à Delegacia de Polícia. Em solo policial, a vítima reconheceu pessoalmente CAIQUE como um dos roubadores de seus bens (auto de reconhecimento de pessoa à pág. 10).

Os veículos Chevrolet/Onix, de placas QQQ4G25, e Nissan/Sentra, de placas AVQ8D81, foram entregues aos seus respectivos proprietários, após a realização de perícia.

Posteriormente, foram divulgadas, em redes sociais e telejornais da região, imagens internas do automóvel da vítima, sendo possível visualizar as feições dos outros dois criminosos.

A partir dessas imagens, policiais civis chegaram às pessoas de GUILHERME e IGOR, os quais foram reconhecidos fotograficamente pela vítima como autores do roubo (auto de reconhecimento fotográfico de pessoa às págs. 64/65).

Acompanhada por inquérito policial (págs.05/110), a denúncia foi recebida às págs.145/153. Regularmente citados às págs. 237 (Caique), 271/172 (Guilherme - citação por edital) e 297 (Igor), os réus apresentaram resposta à acusação (pág.174/179 - Guilherme, 270 - Caique e 301 - Igor).

Não presentes as hipóteses de absolvição sumária (págs.308/309), em instrução foram ouvidas a vítima e duas testemunhas comuns, interrogando-se os acusados. Foi homologada a desistência da oitiva das testemunhas Marcos Antunes dos Santos e Cibele Monteiro Costa.

Foi convertido a prisão em flagrante de CAIQUE em preventiva (termo de audiência de custódia às págs. 42/44).

Foi decretada a prisão preventiva dos corréus Igor e Guilherme às págs.145/153.

O mandado de prisão expedido em desfavor de IGOR foi cumprido às págs.274/279. O acusado Guilherme encontra-se foragido, tendo sido autorizado seu comparecimento virtual à audiência de instrução, debates e julgamento (pág. 282).

Em debates, a acusação requer a condenação dos réus nos termos da denúncia, fixando-se o regime fechado para início de cumprimento de pena; ao passo que a defesa postula a absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, pugna pela fixação da pena no mínimo legal, reconhecimento de atenuantes e fixação de regime mais favorável para início de cumprimento de pena.

É o relatório do essencial.

Fundamento e DECIDO:

A pretensão acusatória merece acolhida, pois a prova dos autos demonstra com clareza a confluência de todas as elementares do crime de roubo descrito na denúncia, não havendo dúvida quanto à autoria e à incidência da causa de aumento de concurso de agentes.

A materialidade vem consubstanciada nas imagens gravadas pela câmera de segurança instalada na parte interna e externa do veículo da vítima (obtidas por meio do QR-Code de pág. 105) e no laudo pericial de págs. 324/332 (local dos fatos).

Quanto à autoria, na fase policial o acusado Caique optou pelo silêncio (págs. 12/13).

Em Juízo, os três acusados confessaram a prática do delito nos termos da denúncia: São conhecidos da Comunidade. Na data do fato, avistaram a vítima estacionando o carro no local do fato. Decididos a colocar em prática o intento criminoso, IGOR aproximou-se pelo lado do motorista e anunciou o assalto. CAIQUE simulou emprego de arma de fogo com as mãos na cintura. GUILHERME subtraiu relógio do pulso da vítima e aparelho celular. Ordenaram à vítima que saísse do carro.

IGOR assumiu a direção do veículo subtraído. GUILHERME inicialmente ocupou o banco dianteiro do passageiro, mas cedeu o lugar para CAIQUE, passando para o banco traseiro.

Foram, então, perseguidos por guardas civis municipais acionados pela vítima. Pararam o carro em determinada via, abandonando-o. IGOR e GUILHERME fugiram. CAIQUE foi preso no local. GUILHERME afirmou ter dispensado o aparelho celular do ofendido na fuga.

Os acusados confessaram na presença de Magistrada e sob o pálio das garantias constitucionais.

Sem margem para divagações doutrinárias ou hermenêuticas, constitui a confissão elemento seguríssimo de prova. Apenas incomum circunstância, aqui não encontrada, que lhe evidencie a insinceridade, justifica sua recusa.

Nesse sentido: “Tem se entendido que a confissão judicial, por presumir-se livre dos vícios de inteligência e vontade, tem valor absoluto e serve como base à condenação, ainda que se constitua no único elemento incriminador, pois só perderá sua força se desmentida por veemente prova em contrário, como na hipótese de auto-acusação falsa” (RT 625/338).

Representa, pois, dado relevantíssimo na formação da convicção, máxime se valorizado seu poder de convencimento pelo restante da prova colhida tal como se verifica no presente caso, nada existindo no sentido de infirmá-la ou de fragilizá-la.

Sob o crivo do contraditório, a confissão vem corroborada nas declarações da vítima F.A.S, que narrou os lances do roubo praticado por três agentes, com grave ameaça exercida mediante simulação de emprego de arma de fogo, e espancou qualquer dúvida

sobre a autoria:

Estacionou o seu veículo Chevrolet/Onix no local do fato. Em seguida, três indivíduos aproximaram-se por trás. Estava com a janela aberta. Fazia calor. O primeiro roubador, que usava boné e barba rala (é possível visualizar tais características de IGOR na gravação efetuada pela câmera instalada dentro do carro. O próprio rosto do agente é nítido. IGOR conduz o veículo após o roubo), anunciou o assalto, dizendo 'perdeu, perdeu, é um assalto' e segurou as suas mãos no volante do veículo. CAIQUE (placa nº 02 foi apontada pela vítima), ao lado dele, com a mão na cintura, agia como se estivesse armado. GUILHERME (apontou a placa nº 05), por sua vez, abordou-o pelo lado do passageiro, inicialmente. Em seguida, revistou-o, subtraiu o seu relógio de pulso e aparelho celular e ordenou que saísse do local.

O roubador de boné e barba (IGOR) assumiu a direção. GUILHERME inicialmente ingressou no banco dianteiro do passageiro. Em seguida, passou para o banco traseiro, dando lugar a CAIQUE. Na posse dos bens, os agentes deixaram o local.

Correu pela via e casualmente deparou-se com viatura da Guarda Civil Municipal, noticiando o delito e pedindo auxílio. Apontou seu carro, que ainda não tinha perdido de vista. Os agentes da lei saíram no encalço dos agentes. Seu carro foi abandonado em local diverso poucos minutos depois, onde CAIQUE foi preso. Fez positivo reconhecimento pessoal de tal acusado na Delegacia de Polícia.

Forneceu à Polícia Civil as imagens gravadas pelas câmeras instaladas em seu veículo, interna e externamente.

Ratificando a reconhecimento inicial, em Juízo a vítima reconheceu os acusados CAIQUE (placa nº 02) e GUILHERME (placa nº 05), sem esboço de dúvida, individualizando a conduta de cada um na forma acima descrita.

Quanto ao roubador que anunciou o assalto, segurou as suas mãos no volante e assumiu a direção do automóvel roubado na fuga, a vítima declarou não ter bem visualizado o rosto do agente, que usava boné 'baixo' para escondê-lo. Não obstante, descreveu justamente as características de IGOR (placa nº 03), cujo rosto é possível visualizar nas imagens gravadas pela câmera de segurança instalada na parte interna do veículo da vítima (cf. QR-Code de pág.105).

Nos crimes contra o patrimônio, dentre eles o de roubo, as declarações da vítima, quando firmes e harmônicas, têm relevante valor probatório.

Se de um lado o acusado tem razões óbvias para minimizar ou mesmo se eximir da responsabilidade criminal, por outro o ofendido não tem motivos para prejudicar inocentes, a não ser que se apresente prova concreta de sua suspeição, ônus do qual a defesa não se desincumbiu.

Confira-se:

[...] “Segundo entendimento reiterado neste Tribunal Superior, nos crimes contra o patrimônio perpetrados na clandestinidade, sem a presença sensorial de terceiros, as declarações da vítima como espécie insculpida no art. 201 do Código de Processo Penal e permeada pelo sistema do livre convencimento motivado -, quando ulteriormente ratificadas em juízo e corroboradas, a exemplo, pela oitiva da autoridade policial, que, in casu, confirmou ter a vítima reconhecido o Agente como sendo o autor do delito de estelionato, gozam de destacado valor probatório, sobretudo quando evidenciam, com riqueza de detalhes, sem contradições e em confronto com os demais elementos probatórios colhidos na instrução processual, as circunstâncias em que realizada a empreitada criminosa, o que se harmoniza ao caso em apreço”. [...] (STJ, AgRg no AREsp 1383364/DF, Relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 30/04/2019).

Os dizeres da vítima foram corroborados pelo depoimento do guarda civil municipal João de Deus Carvalho Neto, que em relato coeso e harmônico com o anterior,

informou os passos da diligência encetada na data dos fatos para a prisão do acusado:

A vítima aproximou-se da viatura e noticiou ter sido roubada, apontando o automóvel subtraído. A equipe iniciou acompanhamento, visualizando três ocupantes no carro. A perseguição perdurou até a Rua Benfica, em bairro diverso do local do crime. Ali os roubadores abandonaram o carro, causando acidente de trânsito. Os três iniciaram fuga, sendo que apenas CAIQUE foi preso no local. IGOR e GUILHERME conseguiram correr para o interior da Comunidade e não foram localizados.

O guarda municipal não está legalmente impedido de depor e o valor de seu depoimento não pode ser sumariamente desprezado, constituindo sólido esteio para o édito condenatório (STF - HC 73.518/SP Rel. Min. CELSO DE MELLO DJU 18.10.1996 p. 39.846).

Os depoimentos dos guardas devem ser cridos até prova em contrário, pois não teria sentido o Estado credenciar agentes para exercer serviço público de investigação, repressão ao crime e garantia da segurança da sociedade para, ao depois, negar-lhes crédito quando fossem dar conta de suas tarefas.

Não se pode recusar eficácia probante aos testigos da testemunha que, como outro qualquer, constituem importante elemento de convicção, servindo seus dizeres, à mingua e circunstâncias aptas a lhes comprometer a credibilidade, para a formação do convencimento judicial.

Não se verifica nos autos inconstitucionalidade na atuação dos guardas civis municipais.

De fato, as atribuições da Guarda Civil Metropolitana estão constitucionalmente previstas, não se confundindo com aquelas fixadas para os demais Órgãos. De qualquer modo, todas integram o vasto campo da segurança pública a qual, conforme prevista pelo legislador constituinte, caracteriza-se "pela preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio".

Também é verdade que, no caso particular dos guardas civis, o Constituinte foi mais restrito, circunscrevendo a atuação à proteção dos bens, serviços e instalações do município, o que, obviamente, não inclui as ações próprias da Polícia Federal (art. 144, § 1º), da Polícia Civil dos Estados (art. 144, § 4º) ou mesmo da Militar (art. 144, § 5º).

De outra parte, o texto constitucional prevê a hipótese da prisão em flagrante como figura excepcional à exigência de prévia ordem judicial para a restrição da liberdade.

A exceção, note-se, é justificada em face das circunstâncias extremas que cercam a situação flagrancial e que são representadas pelos requisitos da atualidade e imediatidade, justamente o que ocorreu na hipótese dos autos, na qual o Estado estava autorizado a recompor, prontamente, a ordem pública mediante a detenção urgente e temporária do suposto autor de crime, até decisão judicial ulterior. Trata-se, repita-se, de providência urgente reveladora da supremacia que o valor segurança pública merece frente ao valor da liberdade, na hipótese de flagrante delito.

Não são outras as razões que levaram o legislador infraconstitucional a impor o dever, às autoridades policiais e aos seus agentes, de efetuarem a prisão em flagrante, facultando-a a qualquer do povo.

Assim, ainda que não seja possível subsumir-se a figura do guarda civil às hipóteses dadas pelo artigo 301 do Código de Processo Penal, restar-lhe-ia o poder que é outorgado a qualquer do povo.

Nesse sentido, já se decidiu:

"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. PRISÃO EM FLAGRANTE REALIZADA PELA GUARDA MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE PROVA ILÍCITA.

INOCORRÊNCIA. ART. 301 DO CPP. PRECEDENTES. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Apesar das atribuições previstas no art. 144, § 8º, da Constituição Federal, se qualquer pessoa do povo pode prender quem quer que esteja em situação de flagrância, não se pode proibir o guarda municipal de efetuar tal prisão (HC 286.546/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 22/9/2015, DJe de 15/10/2015). 2.

Nesse aspecto, o Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência no sentido de que inexistente irregularidade na prisão em flagrante promovida por guardas municipais, estando suas condutas amparadas pelo art. 301 do Código de Processo Penal, segundo o qual qualquer do povo poderá e as autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito, como ocorreu na hipótese dos autos. 3. Agravo regimental improvido. (STJ, AgRg no HC 592.722/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 26/10/2020).

"HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. INADMISSIBILIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. GUARDA MUNICIPAL. NULIDADE DA SENTENÇA E DO ACÓRDÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PROVA ILÍCITA. INEXISTÊNCIA. CRIME PERMANENTE. PARECER ACOLHIDO. (...) 2. Na hipótese dos autos, não há falar em nulidade da sentença e do acórdão sob a alegação de irregularidade na prisão em flagrante, visto que os integrantes da Guarda Municipal flagraram o paciente, em via pública, na posse de entorpecentes destinados à mercancia, estando suas condutas amparadas pelo art. 301 do Código de Processo Penal, segundo o qual qualquer do povo poderá e as autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito. 3. Apesar das atribuições previstas no art. 144, § 8º, da Constituição Federal, se qualquer pessoa do povo pode prender quem quer que esteja em situação de flagrância, não se pode proibir o guarda municipal de efetuar tal prisão. 4. Em razão do caráter permanente do tráfico de drogas, cuja consumação se prolonga no tempo, a revista pessoal ou domiciliar que ocasionou a prisão em flagrante, não representa prova ilícita (Precedente). (STJ-HC 286.546/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 22/09/2015, DJe 15/10/2015). Dos autos ficou demonstrado, ainda, que os agentes colidiram o automóvel subtraído contra carro estacionado em via pública. Ouvida na fase policial, a testemunha Cibele Monteiro Costa confirmou que o veículo Nissan/Sentra, de placas AVQ8D81, foi atingido pelo Chevrolet/Onix roubado da vítima (cf.imagens que estampam o laudo pericial de págs.324/332).

Os depoimentos das testemunhas foram confirmados pelo laudo pericial de págs. 324/332.

Na mencionada peça técnica, o perito atestou que:

"O "veículo 01" periciado (GM/ONIX), apontado como produto de roubo trafegava pela referida rua, em sentido centro -bairro, quando colidiu flanco direito contra o flanco esquerdo do veículo 02 (NISSAN/SENTRA), estacionado em frente ao imóvel de numeral 586.

O imóvel de numeral 579, exibia danos consistido em amolgadura de seu portão frontal, produzidos pelo embate a viatura GCM de patrimônio GCM C-01 (veículo 03, do capítulo "Dos veículos")".

O quadro probatório contém elementos de convicção de molde a não deixar dúvidas sobre a prática dos delitos pelos acusados.

As imagens gravadas pelas câmeras internas e externas instaladas no veículo da vítima tornaram indubitável a autoria do crime (cf. QR-Code de pág. 105):

No arquivo "WhatsApp Video 2022-09-06 at 14.58.12.mp4" é possível visualizar IGOR na condução do automóvel da vítima; GUILHERME ocupando o banco do passageiro dianteiro. GUILHERME tenta destrancar a porta traseira para permitir o ingresso do comparsa CAIQUE. Não consegue e passa para o banco traseiro. CAIQUE ingressa no veículo e senta no banco dianteiro do passageiro e ordena a IGOR que acelere o carro (0'18").

Aos 0'29" GUILHERME, sentado atrás, inclina-se entre os bancos dianteiros e procura objetos no console do veículo. CAIQUE demonstra preocupação e IGOR responde que ninguém sabe o destino que tomarão (0'35"). Aos 0'48" GUILHERME demonstra alegria por ter encontrado algo no console. Neste arquivo é possível ter uma completa e perfeita visualização dos rostos dos acusados.

No arquivo denominado "WhatsApp Video 2022-09-06 at 14.58.07.mp4" é possível ver as imagens dos três acusados dentro do veículo da vítima, também com perfeita visualização de seus rostos. Aos 0'22" GUILHERME pergunta aos comparsas se pegaram o aparelho celular do ofendido. CAIQUE, sentado no banco do passageiro dianteiro,

começa a procurar o bem dentro do veículo. GUILHERME, então, diz que o aparelho celular está no banco e logo determina que o desliguem. CAIQUE passa o bem a GUILHERME para que seja desligado.

No arquivo "WhatsApp Video 2022-09-06 at 14.58.09.mp4" é possível visualizar, pelo ângulo interno do veículo, a perseguição efetuada pelos guardas civis municipais, ouvindo-se o som da sirene da viatura. CAIQUE chega a dizer "Já era, já era, encosta" (0'02"). Do banco de trás, GUILHERME dá instruções a IGOR, condutor, sobre o caminho a ser seguido, dizendo "Já corta esse aqui".

Depreende-se dos vídeos que os roubadores fogem empregando velocidade incompatível com as vias.

No arquivo "WhatsApp Video 2022-09-06 at 14.58.13.mp4", a câmera instalada na traseira do veículo da vítima permite visualização da perseguição aos roubadores. É a mesma visão do arquivo "WhatsApp Video 2022-09-06 at 14.58.02.mp4", no qual ainda é possível ver o momento em que os guardas civis desembarcam e a viatura é empurrada pelo automóvel da vítima que, sem o freio acionado, desce a rua e também atinge o carro da testemunha Cibele. A viatura da GCM para ao bater no portão do imóvel identificado no laudo pericial de págs. 324/332.

Configurada a causa de aumento de pena prevista no inciso II do §2º do artigo 157 do Código Penal.

A comparsaria entre os réus ficou demonstrada pelas declarações da vítima, nas imagens das câmeras de segurança instaladas no veículo subtraído e na confissão judicial dos três acusados. IGOR, GUILHERME e CAIQUE atuaram conjuntamente e com plena aderência de vontades. A par da divisão de tarefas, cada roubo fez sua ação do outro, sem oposição de qualquer obstáculo.

O delito restou consumado. Este Juízo adota o entendimento dos Tribunais Superiores no sentido de que o momento da consumação do roubo é aquele em que se efetiva a subtração com emprego de violência ou grave ameaça, invertendo-se a posse, sendo irrelevante a circunstância de o agente não ter se locupletado com a coisa roubada, justamente o que se vê patenteado na hipótese vertente.

Visando uniformizar o entendimento acima exposto, o Colendo Superior Tribunal de Justiça editou a recente Súmula nº 582, com o seguinte teor:

"Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada."

Finalmente, não se olvida a justificativa ofertada pelos réus IGOR e CAIQUE para a prática do delito: Dificuldade financeira.

Não merece guarida a tese do estado de necessidade. A necessidade de dinheiro, por si só, não autoriza a prática de crimes ou é hábil a configurar a excludente de ilicitude. Há que se comprovar não apenas a miserabilidade, mas também que a conduta criminosa foi a derradeira para a sobrevivência do agente, sob pena de se acolher a prática criminosa como meio de vida.

Cabia aos acusados demonstrar situação de extrema necessidade e que agiram visando se proteger de perigo atual e inevitável que não tenham dado causa (CPP, art.156). De tal ônus, não se desincumbiram a contento.

Nessa esteira:

"(...) Nesse diapasão, a despeito da falta de oportunidade e da situação de penúria a que parte da população está submetida, esse fato não pode ser utilizado como justificativa de inocência para aquele que sucumbe à tentação do ganho fácil, por cupidez ou qualquer outro motivo, enveredando pelos caminhos tortuosos da vida criminosa. Reconhecendo essa conduta como excludente da ilicitude pela ausência de um dos seus elementos, além de precedente extremamente perigoso, traria total desesperança aos milhões de brasileiros, também desempregados, que pautam suas vidas pelos princípios da dignidade, ética e moralidade. Essas pessoas saem todos os dias de casa em busca da sobrevivência honesta, não se valendo do desespero como justificativa para a prática de delitos. Logo, o fato de estar alguém desempregado

e passando por dificuldades não autoriza a afrontar o ordenamento jurídico, tampouco subsume-se à hipótese de estado de necessidade. Portanto, à míngua de qualquer prova do alegado, rejeita-se o argumento de defesa (...)" (TJSP Apelação Criminal nº 0001530-84.2017.8.26.0441, Primeira Câmara de Direito Criminal, Relator Desembargador Figueiredo Gonçalves, j. 08.04.2019).

"(...) A par disso, não se comprovou a impossibilidade, de acordo com as circunstâncias concretas, de o apelante atuar de acordo com o ordenamento jurídico, como sustenta a Defesa, não bastando a mera alegação de que estava "desesperado", pois tem um filho pequeno e o pagamento de suas contas de aluguel, água e luz estava atrasado, para justificar o sacrifício do bem jurídico em questão. Em suma, era plenamente exigível do réu a abstenção da prática do delito de tráfico de drogas e, ainda que fosse verdade que ele estava passando por dificuldades financeiras, ele poderia ter adotado outros procedimentos lícitos, tais como a busca de órgãos públicos sociais, para superá-las. Nesse sentido, confirmada a reprovabilidade da conduta da agente, não há justificante que possa ser reconhecida em seu favor(...)" (TJSP Apelação Criminal nº 01508960-65.2020.8.26.0228, Décima Sexta Câmara de Direito Criminal, Relator Desembargador Leme Garcia, j. 04.02.2021).

Não há prova de que os acusados não teriam condições de encontrar forma lícita para a obtenção de sua subsistência, como a grande maioria da população necessitada, composta por pessoas de bem.

Dessarte, os réus realizaram conduta típica, antijurídica e, presente a culpabilidade, impõem-se-lhes a condenação e a pena, que passo a dosar, nos termos do artigo 68 do Código Penal.

As circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal não são totalmente desfavoráveis aos acusados GUILHERME e IGOR, primários e sem antecedentes criminais. Não se sobressai, no fato em tela, maior grau de censurabilidade da conduta dos agentes, inerente ao tipo penal em espécie. Assim, fixo a pena-base de GUILHERME e IGOR no mínimo legal de 04 anos de reclusão e pagamento de 10 dias-multa.

CAIQUE, por sua vez, ostenta antecedentes criminais. Foi condenado anterior e irrecorivelmente pelo crime de tráfico de entorpecentes (autos nº 0059246-64.2012.8.26.0564 - da 4ª Vara Criminal de São Bernardo do Campo. Trânsito em julgado em 10/09/2014. Pena extinta em 27/08/2014, cf. certidão criminal de págs. 38/40 e F.A. de págs. 30/37). A pena-base é elevada em 1/6, o que perfaz 04 anos e 08 meses de reclusão e pagamento de 11 dias-multa.

Não incidem agravantes em relação a IGOR e GUILHERME. Embora presente a confissão judicial de IGOR e a menoridade relativa e confissão espontânea de GUILHERME, deixo de reduzir a reprimenda porque as atenuantes não permitem a sua fixação abaixo do mínimo legal previsto em lei para o crime (Súmula 231 do STJ).

Em relação a CAIQUE, verifica-se a agravante da reincidência, (autos nº 0035780-70.2014.8.26.0564 - 5ª Vara Criminal de São Bernardo do Campo, pelos crimes de roubo majorado e corrupção de menores. Trânsito em julgado em 30/08/2017. Pena extinta em 14/01/2022, cf. certidão criminal de págs. 38/40 e folha de antecedentes de págs. 30/37) e a atenuante da confissão espontânea, operando-se a compensação.

Há orientação do C. Superior Tribunal de Justiça em sede de recursos repetitivos sobre o assunto, devendo ser observada pelos Juízes e Tribunais (artigo 927, inciso III, do novo Código de Processo Civil). A tese aprovada na ocasião foi a seguinte: "É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência" (Tema 585, REsp 1341370/MT, Min. Rel. Sebastião Reis Júnior, 3ª Seção, julgado em 10/04/2013).

Ademais, em data recente, estabeleceu-se que a compensação seria integral pelo simples fato de serem ambas igualmente preponderantes:

"A Terceira Seção, em 23/05/2012, por ocasião do julgamento do EREsp n.



1.154.752/RS, de relatoria do Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, pacificou o entendimento, segundo o qual a atenuante da confissão espontânea, na medida em que compreende a personalidade do agente, deve ser compensada com a agravante da reincidência. Precedentes" (AgRg no REsp 1557243/RN, Min. Rel. Nefi Cordeiro, 6ª Turma, julgado em 28/06/2016, v.u.).

Na terceira etapa da dosimetria, presente a causa especial de aumento de pena referente ao concurso de agentes, elevo a pena em 1/3, índice legal mínimo, o que perfaz 05 anos e 04 meses de reclusão e pagamento de 13 dias-multa, para GUILHERME e IGOR; e 06 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão e pagamento de 14 dias-multa, para CAIQUE.

Não há causa de diminuição de pena.

O valor de cada dia-multa, ante a aparente precariedade da situação econômica dos réus, será calculado no valor unitário mínimo e será atualizado nos termos do parágrafo 2o do artigo 49 do Código Penal, desde a data da infração (RT 628/338). Para início de cumprimento da pena privativa de liberdade, fixo o regime inicial fechado para os três acusados. A par do estabelecido no artigo 33, §2º, "b", do Código Penal (o réu CAIQUE é reincidente), é o que se mostra adequado à consecução das finalidades da sanção penal nos termos do §3º do artigo 33 do Código Penal, considerada a gravidade CONCRETA do delito e circunstâncias nas quais foi praticado, que bem demonstram a ousadia e periculosidade dos agentes, reclamando reação severa, proporcional e seguramente eficaz. Cumpre salientar a inexistência da relação automática entre a quantidade de pena reclusiva e o regime prisional, que deve ser determinado com observância dos critérios previstos no art. 59 do Código Penal.

Os réus agiram com superioridade numérica, simulando porte de arma de fogo, subtraíram com organização os bens da vítima e fugiram em alta velocidade quando perseguidos pelos guardas civis municipais. Abandonaram o carro sem acionar o freio, provocando acidente. Colidiram o veículo subtraído contra a viatura da Guarda Civil Metropolitana e atingiram automóvel estacionado na via pública. Demonstraram periculosidade diferenciada. IGOR e GUILHERME, inclusive, lograram fuga na data do fato. Apenas CAIQUE foi preso em flagrante.

No tocante a CAIQUE, não se pode olvidar a prática reiterada de crimes patrimoniais pelo acusado, que cumpriu pena anterior e definitiva por crimes de roubo majorado e corrupção de menores em janeiro de 2022, voltando a delinquir em breve lapso temporal. É reincidente específico. O fato em apreço não cuidou de mero desvio na vida do acusado.

Portanto, os réus demonstraram periculosidade acentuada e conduta social avessas aos preceitos que presidem a convivência em comunidade, o que sujeita os agentes à modalidade fechada.

A fixação do regime semiaberto ou de qualquer outra benesse (CP, arts.44 e 77), a par de ausentes requisitos objetivos e subjetivos, descaracterizaria a eficácia intimidante da pena, incentivando a reiteração da conduta.

Não se olvida que a Lei nº 12.736/12 incluiu o artigo 387, § 2º do Código de Processo Penal, permitindo ao(à) Juiz(Íza) o desconto, na sentença, do tempo de prisão provisória, prisão administrativa ou internação no total de pena imposta. Ocorre que referida alteração apenas tem razão de ser quando o regime é fixado unicamente com base no quantum da pena imposta sem a influência de qualquer circunstância como as do artigo 59 do Código Penal ou a reincidência, o que não se vê patenteado na hipótese vertente.

Ainda que se entenda que o tempo de prisão processual deva ser descontado para a aplicação do artigo 33, §2º, do Código Penal, no caso dos autos o regime foi fixado não em razão do quantum, mas pelas desfavoráveis condições subjetivas dos agentes, com base no artigo 33, §3º, do Código Penal. No caso em tela, conforme demonstrado, há circunstâncias a influenciarem no regime e que justificam a modalidade mais gravosa.

Outrossim, não há certeza que a pena ora aplicada será a definitiva, eis que é passível, ainda, de recurso por parte do Ministério Público, o que poderá modificar o cálculo para a eventual progressão.

Acerca do assunto, merece destaque o seguinte julgado emanado do E. TJSP, que já teve a oportunidade de se manifestar sobre a detração:

“Finalmente, é inviável em sede de apelação a aplicação do disposto no artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal, devendo o juízo da execução se manifestar inicialmente a respeito de eventual detração, primeiramente porque não se tem informações, aptas a embasar decisão segura, a respeito da real situação carcerária do recorrente, e principalmente para não violar o princípio constitucional do duplo grau de jurisdição, não convencendo a tese defensiva de revogação tácita da competência do juiz da execução para conhecer da matéria” (TJSP 5ª Câmara Criminal – Apelação Criminal nº. 3002467-98.2013.8.26.0565 Rel. Des. Tristão Ribeiro - j. 02.07.2015, v.u.).

Neste cenário, a detração constitui fator a ser considerado para fins de progressão no Juízo da Execução.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido do Estado e o faço para declarar os réus:

- a) CAIQUE RODRIGUES DOS REIS, qualificado nos autos, como incurso no artigo 157, §2º, II, do Código Penal, razão pela qual o CONDENO ao cumprimento de pena privativa de liberdade de 06 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão, no regime inicial fechado, e pagamento de 14 dias-multa, no valor unitário mínimo.
- b) GUILHERME JUNIOR MACIEL DE OLIVEIRA, qualificado nos autos, como incurso no artigo 157, §2º, II, do Código Penal, razão pela qual o CONDENO ao cumprimento de pena privativa de liberdade de 05 anos e 04 meses de reclusão, no regime inicial fechado, e pagamento de 13 dias-multa, no valor unitário mínimo.
- c) IGOR ARAUJO DA SILVA, qualificado nos autos, como incurso no artigo 157, §2º, II, do Código Penal, razão pela qual o CONDENO ao cumprimento de pena privativa de liberdade de 05 anos e 04 meses de reclusão, no regime inicial fechado, e pagamento de 13 dias-multa, no valor unitário mínimo.

O corréu CAIQUE respondeu ao processo preso, convertida sua prisão em flagrante em preventiva pela decisão prolatada em audiência de custódia (págs. 42/44).

Por ocasião do recebimento da denúncia, foi decretada a prisão preventiva dos corréus IGOR e GUILHERME.

O mandado de prisão expedido em desfavor de IGOR foi cumprido (págs. 274/279). O acusado GUILHERME encontra-se foragido, tendo sido autorizado seu comparecimento virtual à audiência de instrução (pág. 282).

Mantenho a prisão preventiva dos acusados CAIQUE E IGOR e o decreto de preventiva do acusado GUILHERME (foragido).

Não se olvida a excepcionalidade da custódia cautelar, destinada à eficácia instrumental do processo, à garantia da ordem pública e à aplicação da lei penal. Na espécie, estão presentes os requisitos da prisão preventiva.

O delito tem pena máxima superior a 04 (quatro) anos, nos termos do art. 313, I, do Código de Processo Penal. Na hipótese vertente, o *fumus commissi delicti* vem consubstanciado nas declarações da vítima, no depoimento das testemunhas, nas imagens das câmeras de segurança instaladas no carro do ofendido, na confissão judicial dos acusados e na presente condenação.

O *periculum libertatis* vem consubstanciado na gravidade concreta da conduta praticada pelos acusados.

Os réus agiram com superioridade numérica, simulando porte de arma de fogo, subtraíram com organização os bens da vítima e fugiram em alta velocidade quando perseguidos pelos guardas civis municipais. Abandonaram o carro sem acionar o freio, provocando acidente. Colidiram o veículo subtraído contra a viatura da Guarda Civil Metropolitana e atingiram automóvel estacionado na via pública. Demonstraram periculosidade diferenciada. IGOR e GUILHERME, inclusive, lograram

fuga na data do fato. Apenas CAIQUE foi preso em flagrante.

No tocante a CAIQUE, não se pode olvidar a prática reiterada de crimes patrimoniais pelo acusado, que cumpriu pena anterior e definitiva por crimes de roubo majorado e corrupção de menores em janeiro de 2022, voltando a delinquir em breve lapso temporal. É reincidente específico. O fato em apreço não cuidou de mero desvio na vida do acusado.

Em relação ao acusado GUILHERME, deve ser ressaltado que ainda se encontra foragido, pendente cumprimento de mandado de prisão preventiva. Embora tenha constituído advogados nos autos, requereu autorização para participar virtualmente da audiência de instrução. Há fortes elementos de que se furtará à aplicação da lei penal, razão pela qual fica mantida a decretação de sua prisão preventiva.

As medidas cautelares previstas na legislação processual não teriam idêntico efeito garantidor da prisão preventiva, pois não suficientes e adequadas à espécie, sendo imprescindível a manutenção da custódia cautelar para atendimento das finalidades da persecução penal.

Nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, ainda presentes os requisitos da prisão preventiva, os réus não poderão apelar em liberdade. Expeça-se o necessário e recomendem-se os acusados CAIQUE e IGOR na prisão onde se encontram recolhidos.

Autorizo a expedição de guia de recolhimento provisória (se houver recurso) em nome de CAIQUE e IGOR.

Fica autorizada a expedição de guia de recolhimento provisória do acusado GUILHERME quando cumprido o mandado de prisão preventiva pendente.

Comunique-se, oportunamente, o Cartório Distribuidor e IIRGD (NSCGJ, arts.393, V e §1º e 398).

Após o trânsito em julgado desta sentença:

- a) lance-se o nome dos réus no rol dos culpados, expedindo-se guias de execução definitivas e efetuando-se comunicações necessárias;
- b) oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral, comunicando a condenação dos réus, com sua devida identificação, para cumprimento do disposto no artigo 15, III, da Constituição da República;
- c) em relação à pena de multa, observe-se os parágrafos do artigo 479-A e 480, ambos das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça, assim como o Provimento CG 05/22, providenciando-se o necessário.

Custas pelos réus, no valor equivalente a 100 (cem) UFESP's, nos termos do artigo 4º, §9º, "a", da Lei nº 11.608/03, cuja exigibilidade está suspensa nos termos do artigo 98, §3º, do Novo Código de Processo Civil.

P.I.C

São Bernardo do Campo, 17 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA